

1500498-90.2022.8.26.0603
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha
Comarca: Birigui
Foro: Foro de Birigui
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/11/2022
... concluir pela existência de crime de tráfico.

No caso vertente, o acusado negou a prática do tráfico em Juízo, esclarecendo que o depoimento prestado em solo policial tinha como objetivo ser preso para escapar das ameaças que vinha sofrendo em razão das dívidas assumidas com traficantes. De outro lado, os policiais prestaram versão harmônica, narrando que o réu procurou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Birigui
Foro de Birigui
2ª Vara Criminal
Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:
1500498-90.2022.8.26.0603
Classe – Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DOUGLAS APARECIDO PINHEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

VISTOS.

DOUGLAS APARECIDO PINHEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, nos dias 29 e 30 de março de 2022, na Vila Bandeirantes e na Rua Anchieta, nº 857, 4ª CIA PM, Vila Angélica, nesta cidade e Comarca de Birigui, adquiriu, vendeu e trazia consigo 9,98g (nove gramas e noventa oito centigramas) de maconha, distribuídos em 03 (três) porções, e 17,83g (dezessete gramas e oitenta e três centigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado e notificado, apresentando defesa prévia às fls. 128/131. A denúncia foi recebida às fls. 133/135.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas na denúncia, interrogando-se o réu (fls. 159/160).

Em alegações finais, apresentadas oralmente, o representante do Ministério Público requereu a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, postulando a aplicação a pena de advertência.

No mesmo sentido, o i. defensor reiterou os argumentos expostos pelo Promotor de Justiça.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deduzido na presente ação penal é parcialmente procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada a instrução penal, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência de fls. 06/09, auto de exibição e apreensão, laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 79/81 e 82/84, que identificou as substâncias apreendidas na diligência realizada neste feito como "cocaína" e "maconha", bem como pelos demais depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, da mesma forma, restou indubitosa. Nada obstante, vê-se ser o caso de desclassificação da imputação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o conjunto probatório não demonstra, com segurança, a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos em poder do réu.

Interrogado em Juízo, Douglas Aparecido esclareceu que devia uma quantia em dinheiro para traficantes e, com medo de represálias, preferiu dirigir-se até à Base da Polícia Militar e dizer que comercializava entorpecentes. Declarou que é apenas usuário de drogas e que ser preso foi "a única solução que encontrou".

O policial militar Reynaldo Mauá relatou que estava de serviço na data do fato, quando o réu acionou o interfone da companhia e pediu para ser atendido. O depoente conversou pessoalmente com Douglas, oportunidade em que o réu pediu para ser preso, alegando que fazia "um tempo que não assinava documentos no Fórum" e que estava se dedicando ao comércio de drogas na cidade.

Segundo a testemunha, o réu afirmou que iria morrer na rua, apresentando uma porção de maconha e uma pedra maior de crack, sendo então conduzido à delegacia de polícia.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial militar Reginaldo Cardoso.

Conforme se depreende do conjunto probatório, a simples apreensão de substâncias entorpecentes em poder do réu, por si só, não é o suficiente para se concluir pela existência de crime de tráfico.

No caso vertente, o acusado negou a prática do tráfico em Juízo, esclarecendo que o depoimento prestado em solo policial tinha como objetivo ser preso para escapar das ameaças que vinha sofrendo em razão das dívidas assumidas com traficantes.

De outro lado, os policiais prestaram versão harmônica, narrando que o réu procurou a base da Polícia Militar pedindo para ser preso e dizendo que comercializava drogas.

De mais a mais, não foram encontrados petrechos utilizados no tráfico de drogas, a fim de confirmar a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos. Também não

havia denúncias que relacionassem o acusado à venda de drogas. Por fim, não se pode ignorar que em poder do réu foi encontrada diminuta quantidade de entorpecentes - 9,98g de maconha e 17,83g de cocaína. Nesse contexto, diante da fragilidade do conjunto probatório, outra solução não resta que não a desclassificação da imputação para consumo de drogas para uso próprio. Nesse mesmo entendimento: "Tóxico - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Admissibilidade - Ausência de provas da mercancia ou de entrega efetiva da droga a terceiros - Apreensão de quantidade ínfima de entorpecente - Impossibilidade de condenação com base em meras presunções - Decisão mantida - Recurso não provido. Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo." (Apelação Criminal n. 182.351-3 - Poá - 2ª Câmara Criminal - Relator: Devienne Ferraz - 26.06.95 - V.U.)

Passo à dosimetria da pena.

Analizadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, verifica-se que a prestação de serviços à comunidade mostra-se adequada à situação jurídica do agente, pois não se trata de réu primário. Verifica-se que o réu ostenta Maus antecedentes (Processo nº 0000030-79.2017.8.26.0603- fls. 46/48), razão pela qual fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, isto é, 07 (sete) meses de prestação de serviços à comunidade.

NA SEGUNDA FASE, embora presente a agravante da reincidência (Processo nº 00000792-95.2017.8.26.0603 - fls. 46/48), certo é que o réu confessou a prática delitiva, configurando a atenuante da confissão.

Assim, ficam as circunstâncias em questão compensadas entre si, mantendo-se as penas inalteradas.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Ameaça proferida contra sua genitora - Art. 147, caput, do Código Penal - Retratação à representação apresentada tardiamente, após o recebimento da denúncia - Materialidade e autoria comprovadas - Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória - Condenação mantida - Reincidência que se compensa com a atenuante da confissão - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional - Recurso parcialmente provido somente para diminuir a sanção." (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0002064-21.2015.8.26.0272, Rel. Des. DE PAULA SANTOS, v.u., j. 17.05.2018).

No mesmo entendimento é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Trata-se a confissão espontânea de circunstância atenuante que diz com a personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo ilegalidade qualquer em sua compensação em sede de individualização da pena, na exata razão de que, pelas suas naturezas, são causas preponderantes, à luz do art. 67 do Código Penal" (REsp 565.407-DF, 6ª T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 16.12.2003, v.u., DJ 16.02.2004, p. 364).

NA TERCEIRA FASE, ausentes causas de diminuição e/ou aumento de pena, RAZÃO PELA QUAL FICA O RÉU CONDENADO A PENA DE 07 (sete) meses de prestação de serviços à comunidade.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação penal para CONDENAR DOUGLAS APARECIDO PINHEIRO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) meses de prestação de serviços à comunidade.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Considerando que o numerário apreendido não apresenta relação com o fato criminoso (fls. 21/22), defiro sua restituição, com fundamento do disposto no artigo 118 e ss. do Código de Processo Penal.

Condeno o réu no pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, o disposto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente decisão, comunique-se a Justiça Eleitoral, para os fins previstos no art. 15, III, da CF.

P.R.I.

Birigui, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA